



สัญญาค้ำประกัน

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี ตั้งบ้านเรือน-
อยู่บ้านเลขที่.....ซอย..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
อาชีพ.....ตำแหน่ง.....
ระดับ.....สังกัด.....
ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบท้ายสัญญานี้ ขอทำ
สัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สำนักงาน
ก.พ.” ดังมีข้อความต่อไปนี้ คือ

ข้อ 1. ตามที่.....ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับทุน”
ได้ทำสัญญาการรับทุนเล่าเรียนหลวง ฉบับลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... กับสำนักงาน ก.พ.
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญา” นั้น ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในสัญญา
ดังกล่าวดีโดยตลอดแล้ว จึงทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อสำนักงาน ก.พ. ว่า ถ้าผู้รับทุนกระทำความผิดสัญญาดังกล่าว
ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ก็ดี และจะต้องชดใช้เงินให้แก่สำนักงาน ก.พ. ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้
ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวไว้แก่สำนักงาน ก.พ.
ภายในวงเงินค้ำประกัน จำนวน.....บาท (.....)
กับจำนวน..... (.....) และข้าพเจ้าจะรับ
ผิด ตาม สัญ ญานี้ จนกว่าจะมีการชำระหนี้ พร้อม ดอก เบี้ย และ ค่าเสียหาย (ถ้ามี)
ครบเต็มจำนวน ทั้งนี้ ในกรณีการจ่ายเงินทุนทั้งสองสกุลดังกล่าวแก่ผู้รับทุนมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินไปตาม
ความจำเป็นใดๆ ให้สำนักงาน ก.พ. สามารถคำนวณเงินทั้งสองสกุลได้ตามที่จ่ายจริง แต่เงินทุนที่จ่ายไป
ทั้งสองสกุลรวมกันแล้วต้องไม่เกินวงเงินทุนรัฐบาลที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือ วรรคสี่ ก็ให้ถือปฏิบัติตามที่
บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดแล้วแต่กรณี

สำนักงาน ก.พ. จะเรียกให้ข้าพเจ้าชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้รับ
ทุนจะไปถึงข้าพเจ้าก็ได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ

ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนเล่าเรียนหลวง ทุน ก.พ. ทุนส่วนตัว หรือทุนอื่นใด แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา สถานศึกษา หรือประเทศที่ศึกษาไปจากเดิม และสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ำประกันผู้รับทุนต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนเล่าเรียนหลวง ทุน ก.พ. ทุนส่วนตัว หรือทุนอื่นใด แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ำประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาค้ำประกันนี้

ในกรณีที่การพิจารณาอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อของผู้รับทุนจะทำให้ระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้ำประกันเกินกว่าระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาค้ำประกันนั้น เมื่อสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งและข้าพเจ้าได้ยินยอมด้วยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงว่าจะมาทำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่เพื่อให้การค้ำประกันของข้าพเจ้าครอบคลุมระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้ำประกันตามที่ผู้รับทุนจะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วย

ข้อ 2 ในกรณีที่สำนักงาน ก.พ. ผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ให้แก่ผู้รับทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ นั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมว่าการผ่อนเวลา หรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าว ไม่เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของข้าพเจ้าตามสัญญา นี้ และจะรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน

ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ อันทำให้ทรัพย์สินนี้เสื่อมค่า เพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อสำนักงาน ก.พ. ดังนี้

ที่ดิน

ก. โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระหว่าง.....
เนื้อที่.....ไร่.....งาน.....ตารางวา อยู่ที่ดินตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ราคาประมาณ.....บาท

ข. โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระหว่าง.....
เนื้อที่.....ไร่.....งาน.....ตารางวา อยู่ที่ดินตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ราคาประมาณ.....บาท

หลักทรัพย์อื่นๆ

.....
.....
.....

ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะไม่จำหน่ายหรือโอนหรือก่อกวนหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสำนักงาน ก.พ. ก่อน

ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อกวนหนี้ที่ค้ำประกันเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้รับทุนทำสัญญาการรับทุนเล่าเรียนหลวง จนถึงวันที่ผู้รับทุนได้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบถ้วนตามสัญญา แต่ไม่เกินปี.....เดือนวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับทุนเริ่มปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน

ลงนาม.....ผู้ค้ำประกัน
(.....)

ลงนาม.....พยาน
(.....)

ลงนาม.....พยาน
(.....)